

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a été signé par	Munteanu Dorin
3. în calitate sa de acting in the capacity of agissant en qualité de	judecator
4. și poarta sigiliul/ștampila bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de	Judecatoria Chisinau, Sediul Ciocana
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	6. pe data 09-08-2021 the / le
7. de către Valeriu Frimu by / par	
8. cu nr. 7FYS428VLM4F4 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas applicable :	10. Semnătura digitală: Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acționat și, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ștampilei

Această Apostilă nu certifică conținutul documentului pentru care a fost emis

[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]

[Această apostilă este semnată digital și poate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță: 2013074021602

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]

[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code: 2013074021602

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]

[Cette Apostille est signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Code de sécurité: 2013074021602



2-ij-10-235-23042019

Disar nr. 10-747/19

ÎNCHEIERE

8 iunie anul 2019

mun. Chișinău

Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana

Instanță compusă din:

Președinte de ședință, judecător

Cristina Cheptea

Grefier

Anatoli Cosici

Interpret

Serghei Benov

Cu participarea procurorului Svetlana Cușnova

Și a petiționarului Alexei Maceret

a judecat în ședința de judecată închisă plângerea petiționarului Alexei Maceret depusă în ordinea art.313 Cod procedură penală cu privire la acțiunile/inacțiunile Procuraturii Generale privind reabilitarea judecătorească, precum și dezacordul cu respingerea cererii de revizuire pe mai multe cauze penale și

A C O N S T A T A T :

Petiționarul Alexei Maceret a depus la data de 22 aprilie 2019 la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, plângere privind dezacordul cu răspunsul procurorului Svetlana Cușnova din cadrul Procuraturii Generale, data cu 11 aprilie 2019 despre reabilitarea judecătorească, precum și cu respingerea cererii de revizuire pe mai multe cauze penale pornite în privința sa pe parcursul mai multor ani.

În susținerea poziției sale, petiționarul Alexei Maceret a menționat că, plângerea în cauză este înaintată în legătură cu inacțiunile procurorului, care nu dorește inițierea unei proceduri de reabilitare, susținând că anterior și-a ispășit pedeapsa în baza unei sentințe judecătorești.

În ședință judiciară, petiționarul Alexei Maceret a susținut plângerea înaintată, invocând că pretențiile sunt față de Ministerul Justiției a R.Moldova, care nu i-a achitat anumite despăgubiri în rezultatul casării sentinței judecătorești. La fel, nu este de acord nici cu refuzul procurorului Sv. Cușnova din cadrul Procuraturii Generale de inițiere a procedurii de reabilitare și recunoașterea sa în calitate de victimă a acțiunilor ilegale ale organului de drept, admise în privința sa prin emiterea unor hotărâri de condamnare.

Procurorul Svetlana Cușnova din cadrul Procuraturii Generale în ședința de judecată a solicitat respingerea plângerii depuse ca fiind inadmisibilă, subliniind că petiționarul urma să concretizeze solicitările sale cu anexarea unor acte confirmative referitor la cele invocate, inclusiv cerințe ce țin de o procedură legală de reabilitare în rezultatul unei sentințe judecătorești. Totodată, solicitările petiționarului Alexei Maceret, parvenite spre examinare în Procuratura Generală, au fost examinate în conformitate cu Legea cu privire la petiționare, răspunsurile fiind remise

petiționarului în termen, iar asupra unor capete de pretenții instanța judecătorească s-a expus deja în cadrul altor dosare. Astfel, solicită respingerea plângerii petiționarului Alexei Maceret ca inadmisibilă.

Audiind participanții la proces, examinând plângerea în raport cu materialele prezentate și prevederile legale ce guvernează speța, instanța de judecată apreciază plângerea drept inadmisibilă, urmând a fi respinsă, reieșind din următoarele considerente.

Din actele prezentate instanței, s-a constatat că petiționarul Alexei Maceret a adresat Procuraturii Generale o cerere, prin care solicită reabilitarea judecătorească în baza art. 112 CP al RM, fără a preciza însă temeiurile de fapt și de drept.

Ca urmare a examinării acestei cereri procurorul Svetlana Cușnova din cadrul Procuraturii Generale a expediat la 11 aprilie 2019 petiționarului un răspuns explicativ, constatând lipsa de temeiuri legale de a interveni în vederea soluționării cererii adresate.

Nefiind de acord cu răspunsul primit și considerând răspunsul procurorului neîntemeiat, la 22 aprilie 2019 petentul A. Maceret a înaintat Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocană plângere, în ordinea art. 313 CPP al RM, prin care contestă răspunsul procurorului, solicitând obligarea acestuia în soluționarea solicitărilor expuse, însă fără a anexa anumite acte corespunzătoare în vederea confirmării pretențiilor sale la caz. Or, petiționarul Alexei Maceret invocă inacțiunile procurorului la examinarea plângerii sale, precizând că acesta refuză revizuirea unor hotărâri judecătorești prin care se urmărește respingerea cererii privind reabilitarea judecătorească a sa.

În conformitate cu prevederile art. 313 alin. 1 și 2 CPP al RM plângerile împotriva acțiunilor și actelor ilegale ale organului de urmărire penală și ale organelor care exercită activitate specială de investigații pot fi înaintate judecătorului de instrucție de către bănuit, învinuit, apărător, partea vătămată, de alți participanți la proces sau de către alte persoane drepturile și interesele legitime ale cărora au fost încălcate de aceste organe, în cazul în care persoana nu este de acord cu rezultatul examinării plângerii sale de către procuror sau nu a primit răspuns la plângerea sa de la procuror în termenul prevăzut de lege. Persoanele indicate în alin. 1 sunt în drept de a ataca judecătorului de instrucție: 1) refuzul organului de urmărire penală de a primi plângerea sau denunțul privind pregătirea sau săvârșirea infracțiunii; de a satisface demersurile în cazurile prevăzute de lege; de a începe urmărirea penală; ordonanțele privind încetarea urmăririi penale, clasarea cauzei penale sau scoaterea persoanei de sub urmărire penală; alte acțiuni care afectează drepturile și libertățile constituționale ale persoanei.

În speța dată, instanța constată că, cererile adresate de către petiționarul Alexei Maceret nu pot fi interpretate drept o plângere în sensul noțiunii art. 262 și art. 263 din Codul de procedură penală, or, sesizarea despre săvârșirea infracțiunii presupune indisolubil existența unei bănuieli rezonabile că a fost săvârșită o infracțiune și nu oricare altă faptă care nu întrunește criteriul gradului de pericol pe care îl comportă o infracțiune, sau contravenție.

De asemenea, instanța atestă că, prevederile art. 313 din Codul de procedură penală, sunt aplicabile doar în cadrul unui proces penal, fie la etapa inițierii procesului, fie la cea de desfășurare a acestuia, nu însă și în situația pretinsă de

161 B

petiționarul Alexei Maceret, care solicită reabilitarea judecătorească, precum și pretinderea unor prejudicii în legătură cu acțiunile ilegale ale organului de drept.

La caz, instanța de judecată relevă că, nu există o plângere penală, or, nu este pornit un proces penal pe marginea plângerii lui Alexei Maceret, fapt care i-ar garanta dreptul petiționarului Alexei Maceret de a se adresa judecătorului de instrucție, în conformitate cu art. 313 CPP al RM.

Drept urmare, instanța de judecată denotă că, plângerea înaintată de către petiționarul Alexei Maceret, nu se încadrează în norma art. 313 alin. 2 CPP al RM, nu formează obiectul examinării în acest context, deci nefiind pasibilă de a fi contestată judecătorului de instrucție în ordinea art. 313 din Codul de procedură penală, după cum prevede pct. 5.1 din Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție nr. 7 din 04.07.2005 "Cu privire la practica asigurării controlului judecătoresc de către judecătorul de instrucție în procesul urmăririi penale", cu ulterioarele modificări.

Din aceste motive plângerea lui Maceret Alexei urmează a fi respinsă ca inadmisibilă.

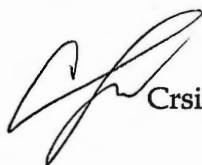
Reieșind din cele expuse mai și conducându-se de art. art.41, art. 313 și art. 342 CPP al RM, instanța

DISPUNE:

Se respinge plângerea petiționarului Alexei Maceret adresată în ordinea art. 313 din Codul de procedură penală împotriva acțiunilor/inacțiunilor procurorului, ca fiind inadmisibilă.

Încheierea este irevocabilă.

Președintele ședinței, judecător



Crsitina Cheptea

COPIA CORESPUNDE
ORIGINALULUI



(D) Răduț

Dosar. Nr. 10r-1009/19

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
A REPUBLICII MOLDOVA
Intrare Nr. 100 03
"23" "10" "2019"

Конституционный Суд РМ
Председателю Апелляционной Палаты
адрес мун Кишинев. ул. Тейлор. 4
от инвалида I - ой группы - Мачерет А
Адрес: мун. Кишинев ул. А. Дога 30 кв. 38
тел. 022 492290 моб. 079902 963

Заявление о возбуждение исключительного случая

неконституционности связанным с исполнением и толкованием нормативных и
законодательных актов Судами Республики Молдова.

На основании Закона № 60 от 30.03.2012 года - положения о равенстве и не дискриминации инвалидов, запрещении всех форм дискриминации по признаку инвалидности (статья 8) и положениях о защите прав инвалидов, ответственности за их нарушение, включая юридическую помощь наравне с другими гражданами во всех сферах жизни социальной интеграции инвалидов (статья 10) Прошу Конституционный Суд РМ с позиции гуманизма и законности - рассмотреть - нарушение прав и свобод Суда Молдовы начиная от 2009 года по 2019 год допустить к рассмотрению в Вашем Высочайшем Суде в таком виде в каком оно представлено в Ваш Суд.

Ходатайствует - у Суда Апелляционной Палаты - об переводе - данного заявления на государственный язык и дальнейшей передачи его копии на limba de stat в Конституционный Суд. (В Конституционном суде не предусмотрены свои переводчики со слов старого состава секретариата Суда). Для скорейшего и законного рассмотрения).

В соответствии со статьей 12¹ частью (2):

в случае возбуждения исключительного случая судебная инстанция не в праве высказываться по поводу обоснованности обращения или конституционности оспариваемых положений, ограничившись следующей процедурой.

- а) Установив, что объект исключительного случая относится к категории актов, предусмотренных пунктами а) части (1) статьи 135 Конституции РМ Для этого мной прилагаются ответы SCC-01'44 от 3 мая и SCC-01'73 от 22 июля компетенцию в решении вопроса конституционности и подсудности решения Верховного суда - применившего с нарушением материальной и процессуальных норм свое - толкование национального Законодательства нарушив таким образом компетенцию Конституционного Суда

- 1) Указав что 03.02.2009 года приговор 1а-42/09 был законным Скрывая что Мачерет - был осужден на основании не действительного Notarile nr 79 - Верховный Суд ссылаясь на законодательный акт принял самостоятельно исключительно неконституционное нарушение применив закон обратной силы к нормативному акту - потерявшему на момент его опубликования всю свою юридическую силу. То. есть не признание Верховным Судом - факта осуждения и применением особого и строго режима к лицу не виновному в уголовном преступлении - это объект № 1 - об акте применения на основании недействительного законодательного акта наказания связанного с применением тяжкого уголовного наказания к невиновному в уголовном преступлении лицу

24. OCT. 2019
Intrare Nr. 15749

2) Объектом № 2 стал Акт применения на основании принятого I акта объекта случая крайней неконституционности – стала переквалификация деяния по которому – Мачерет уже отбыл 1/3 наказания и заболел от условий содержания и применяя к нему крайней степени уголовного наказания – как к преступнику – совершившему тяжкое или особо тяжкое преступление – к юридически невиновному в уголовном преступлении - лицу Этот второй объект – стал Закон № 218 – вступивший в силу 30.06.2009 года. Применяем этого Закона Верховный Суд – нарушил статью 22 УПК РМ или 4 статью 7 Европейского Протокола – наказав Потерпевшего и применения к нему не законного. уголовного наказания – во второй раз. Что само по себе крайне неконституционно и противоречит – не только статьёй 3 Кодекса о правонарушениях - категорически запрещающей так делать и не только статью 22 УПК РМ – но и применением – 2-х Кодексов – одновременно – является объектом крайней неконституционности Именно – применение под видом переквалификации уголовного преступления в административное и стало – заключительным наказанием, которое – ложно утверждая о возможном применении статьи 85 Кодекса о правонарушениях в соответствии со статьёй 30 - применила сроки давности к уже применённому и отсуженному, и заболевшему в процессе прохождения наказания Мачерет Когда в соответствии со статьёй 85 Кодекса о правонарушениях ему максимально грозил штраф от 20 до 40 лей В результате этого крайне неконституционного решения Верховного Суда – Мачерет стал инвалидом 1-ой группы – был скомпрометирован и в отношении него в течении 10 лет проводились санкции и не законное уголовное преступление называлось – уголовным преследованием. КС в обоих случаях указал процедуру связанной с вопросом – признания права на юридическую реабилитацию – прямо указав только свою компетенцию. Эти запросы касались 2-х объектов: толкования – Закона пг. 780 статьи 46 части (2) – закона обратной силы к Hotarire пг. 79 от 26 01.2009 или статьи 41 Закона № 780 и статьи 46 части (1) – отсутствие обратной силы Hotarire пг. 43 от 03 02.2009 года – или решение Іга-834/09 б) Закона № 780 законностью от 03 02.2009 года в) статьи 41 и 46 части (1) как связанной были внесены изменения Относиться к вопросу о действии Hotarire пг. 79 и

Поэтому Мачерет просит в соответствии со статьёй 12¹ частью (2):

- а) Просит установить в соответствии с частью (2) пункта б) установив – сроки передачи Заявления в соответствии с со статьёй 12¹ Мачерет – установив его правовой статус.
- б) Установить, что по решению пг. Іа-42/09 от 03 02.2009 года касалось применения Законодательного акта – Hotarire пг. 43 связанного с его публикацией в Official Monitorul и статьёй 41 – по которому уже высказалась – вышестоящая судебная инстанция – Верховный Суд от 21.07.2009 года в решении пг. Іга-834/09 применения и толкование Законодательных актов Hotarire пг. 79 и Hotarire пг. 43
- с) Установить

Пользуясь положениями, предусмотренными статьёй 12¹ (прим) предусмотренным национальным законодательством как «Возбуждение исключительного случая неконституционности» Мачерет А В соответствии с основным Законом № 780 о действии законодательных актов действующего на момент вынесения приговора от 03 02.2009 пг. Іа-42/09 года и решения Применения, и толкование нормативных и законодательных актов в решении Верховного Суда от 21 07.2009 года Dosar. пг. І-834/09 / Поскольку все последующие нижестоящие и Уголовные Коллегии того же уровня не могли знать о реабилитирующих обстоятельствах – освобождения и вынесения приговора от 03.02.2009 года – противоречащий Законодательному акту – Основному действующему на тот момент

Закону о действии – Законодательных актов при этом выносились решения – с нарушением процессуальных и материальных норм.

Другими терминами или словами – Верховным Судом было сделано нарушение основного Запонка № 780 о применении законодательных актов и применив обстоятельства крайней неконституционности все соучастники стали заинтересованными в не реабилитации и препятствовали восстановлению гражданских прав. Прошу Конституционный Суд – установить этот случай как случай крайней не конституционности и признать права на юридическую реабилитацию за Истцом и Актором.

Применяемое Законодательство РМ:

Закон №. 780 от 27.12.2001

Статья 40 (1) Момент признания утратившим силу

Если законодательным актом признается утратившим силу ранее принятый законодательный акт в целом, то в нем специально указывается о признании ранее принятого акта утратившим силу с момента вступления в силу акта о признании утратившим силу

Статья 41 Повторное опубликование

(1) Указание о повторном опубликовании законодательного акта дается в последнем по времени законодательном акте о внесении изменений или дополнений в него. В случае необходимости в нем содержится положение об осуществлении перенумерации в акте подлежащем повторному опубликованию

(2) При повторном опубликовании законодательного акта осуществляется сведение измененных или дополненных положений в целостные нормы с перенумерацией если это специально указано статей частей глав и других элементов акта

(3) Повторное опубликование является обязательным в случае, когда законодательный акт претерпел существенные более одной трети статей изменения

(4) Ссылки на повторно опубликованный законодательный акт должны содержать формулировку повторно опубликован в Официальном мониторе Республики Молдова № от (3) Законодательные акты, посредством которых в законодательный акт вносились изменения или дополнения считаются признанными утратившими силу с момента его повторного опубликования и могут служить только для учета

Статья 46 Действие законодательного акта и отсутствие у него обратной силы

(1) Законодательный акт действует только в период, в течение которого он обладает силой и не может иметь обратной силы или применяться после прекращения его действия

Закон № 100 от 22.12.2017 о нормативных акта вступил в силу 12.01.2018 года

70 Повторное опубликование нормативного акта и внесение в него поправок

(1) Повторное опубликование нормативного акта, в который внесены существенные изменения, в соответствии с законом осуществляется на основании положения, содержащегося в акте о внесении изменений

(4) Нормативные акты, которыми в повторно публикуемых нормативный акт вносились изменения или дополнения считаются признанными утратившими силу с момента его повторного опубликования и могут служить только для учета.

Законодательные акты Республики Молдовы – действуют на территории Молдовы и принудительно обязательны для всех субъектами права.

Нормативно – законодательные акты применение и толкование которых относятся к компетенции Конституционного Суда статье 135 части (1) пунктам а) и g) и в соответствии с тем, что

Нормативные акты или их положения, признанные неконституционными, приводятся в соответствие с постановлениями Конституционного суда в порядке, установленном Кодексом конституционной юрисдикции № 502/1995 и Законом о Конституционном суде № 317/1994. Мачерет не имеющего до сих пор признанного Судами нарушенного права оказался в положении – как не имеющего статуса вынужден заявить о себе как связанного – как потенциальный субъект права по рассматриваемому МС ООН – его делу – связанному непосредственно с применением и толкованием законодательно – нормативных актов Республики Молдова и их соответствия международным императивным (обязательным) нормам международного законодательства от ООН.

В связи с Отзывом – с Reference UR/UST/19/MDA/3 по поводу нарушений Судом Страсбург судьи J Silvis – Протоколов и положений – о доступе к Суду при исключительном в случае – предоставления доказательств нарушений прав Человека – прилагаю : Ответ Суда Страсбург само Обращение и Reference UR/UST/19/MDA/3 на него по делу пг.41929/11 ECHR-L Rus 11 00 R (CD10) – от 2 августа 2019 года

Это стало основанием для регистрации Консультативным Отделом МС ООН и Комиссией по соблюдению императивных международных норм от 25 07 2019 года. Жалобы связанной с нарушением статьи 313 УПК РМ – о бездействии органов власти Молдовы по поводу процедуры юридической реабилитации

От решения таким образом Конституционного Суда – напрямую зависит процессуальный статус – и движения его дела по процедуре МС ООН – как Актора. При вашем обоснованном с точки зрения императивного права отказа - Мачерет – на правах Актора может непосредственно обратиться в МС ООН. Так как Мачерет дошёл до этого Суда – и такой случай является неединичным – но редким – его статус как физического лица. Актор в МС ООН. Государство Молдовы – имеет статус - Статута. Заявление было зарегистрировано Консультативным Отделом – этого Высокого Суда – Прилагаю копию – Оригинал если это необходимо представить имеется.

Верховный Суд рассмотрев кассацию Мачерет на решение от 03.02.2009 года - № 1а-42/09 Апелляционной Палаты – после фактически отбытого на тот момент срока в 5 месяцев и 13 дней от начала исполнения и применения – решения 1а-42/09 «особого» и «строго режима» где в условиях содержания в ПУ-15 Крикова Мачерет тяжело заболел

21 07 2009 года был освобождён сразу в зале Суда – считая – что суд разобрался с ошибкой. Почти сразу был госпитализирован – с начала августа – и связавшийся с ним представитель Мин Юстиции – сообщил о денежной компенсации. Вот тогда и выяснилось – что ему выплачивают как – осужденному и освобожденному по окончанию срока – в общем порядке сумма приблизительно 1300 леев. На этот момент – Мачерет не мог разбираться во всём происходящем по не зависящим от него обстоятельствам – так как был почти сразу госпитализирован и длительно лечился – до 2011 года. Полиция не получила никаких уведомлений по поводу неожиданного освобождения и считала – что Мачерет освобождён условно-досрочно – как впервые осужденный – отбывавший наказания в колонии особого и строгого режима.

Это само по себе доказывает несоблюдение процедуры юридической реабилитации. Отсутствие юридического статуса закончилось повторно наказанием за деяния – которых он не совершал или если бы мог их совершить – с истёкшими сроками – давности. То. есть, без соблюдения правовых и материальных норм – нарушавших одновременно статьи 22 и 23 УПК РМ.

В результате неприменения юридической реабилитации были инициированы уголовные дела только на основании того, что судам ничего не было известно об обстоятельствах освобождения и осуждения от 21.07.2009 года и 03.02.2009 года

количествах и в соответствии с Законом № 780 и его статьёй 41 – при изменении более одной трети и без изменения в таблице этого закона под номером 122 – количество лекарственного препарата «Трамадол» - которое инкриминировалось Мачерет, как уголовное преступление – перестало относиться к уголовному кодексу – а смогло теперь иметь – незначительные административные последствия – за которое выплачивался штраф в 40 лей «Трамадол» – в таблице этого закона остался номером 122 – и только превысив в 3 раза – инкриминируемое Мачерет количество - могло считаться уголовным преступлением. В связи с изменением более чем на 1/3 – в результате поправок в законодательный акт в соответствии с Законом № 780 статьёй 41 – как Закон № 43 получило с указанием изменения и дополнений о прекурсорах и их количествах – наркотических веществ – в таблице этого закона под номером 122 – связанной с обязательной в таких случаях перенумерацией. Апелляционная Палата – в соответствии с действовавшим тогда законодательством Закона № 780 статьёй и его статьёй 41: вынесла приговор и применил уголовный закон к невиновному в уголовном преступлении лицу с назначением – «особо-жестокое» наказания – ранее не сидевшему и не имеющего на тот момент судимости – после амнистии 2004 года поглотившей – ранее назначенное условное наказание. То, есть был вынесен приговор к юридически невиновному - невиновному в уголовном преступлении лицу. В своём определении Верховный Суд – вместо установления – такого нарушения сделанного от 03.02 2009 года с обязательной в таких случаях процедуре юридической реабилитации – используя номер, который изменился с 79 на 43. На основании не изменений – а нумерации – применил статью 46 часть 2 Закона № 780 - о том, что это как новый законодательный акт имеет – обратную силу. Хотя часть 1 – этой статьи утверждает, что обратной силы при применении закона № 780 – у законодательного акта в связи с внесёнными в этот акт изменений и поправок – в момент публикации – не имеет обратной силы. В связи с тяжёлым материальным положением и инвалидностью 1-ой группы Мачерет просит учитывать – что он не имеет сейчас – денежных средств на перевод. Ему помогают – но сейчас Мачерет тяжело больной и без операций и длительного и углублённого лечения его дни сочтены. Поэтому Мачерет просит – считать часть (2) статьи 12¹ выполненными и заканчивает, прилагая доказывающие эти факты документами.

Прилагаются копии

1. Титульная часть Закона № 780 и сама статья 41 и 46
2. Hotarire nr.79 – Oficial Monitorul
3. Hotarire nr 43 – Oficial Monitorul
4. Решение от 03.02.2009 год № 1а-42/09
5. Решение от 21.07.2009 год № 1га-834/09
6. Обращение по поводу полученного решения от Суда Страсбурга в 2019 году
7. Reference по поводу полученного решения от Суда Страсбург от 2 августа 2019 года
8. Зарегистрированное обращение в МС ООН KJusCons Ergons/
9. Ответ Конституционного Суда от 3.05.2019 SSC- 41/44cg
10. Ответ Конституционного Суда от 22.07.2019 SCC- 01/73cg
11. Сама жалоба связанная с просьбой в Суд сектор Чеканы – об отклонении по факту неконституционных решений всех последующих после 21.07.2009 года – как проводимых в отношении – юридически не реабилитированного лица – делающей все присваиваемые статусы, будь то подозреваемый, обвиняемый – не законными и нарушающими статью 251 УПК РМ. Пока не был восстановлен статус – по реабилитации международные запрещают утверждать – за таким лицом – какую-либо противоправность
12. Запрос на юридическую реабилитацию
13. Другие решения связанных с этим ворпромом

23.10.2019

Дело № 10г-1009/19
1-19090487-02-10г-11092019

Суд Стрэшень (офис Чокана)
Судья Кристина Кептя

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

27 ноября 2019

мун. Кишинэу

Коллегия по уголовным делам Апелляционная Палата Кишинэу в составе:

Председатель заседания

Юрие Мелинтяну

Судьи

Стелиан Телеукэ и Ион Булхак

При участии:

Прокурора

Светлана Кошнова

Заявитель

Алексей Мачерет

Переводчик

Родика Яким

судя в закрытом судебном заседании, в Кассационном порядке кассационную жалобу заявителя Мачерет Алексея, заявленная на заключение Суда Кишинэу, офис Чокана от 28.06.2019, отклонена как неприемлемая, жалоба Мачерет Алексея, объявленная на основание ст. 313 УПК Республики Молдова о действиях / бездействиях прокурора.

Законно выполнена процедура извещения.

Заявитель Мачерет Алексей поддержал заявленное по делу кассационное заявление, прося его удовлетворить в изложенном смысле.

Прокурор Светлана Кошнова ходатайствовала об отклонении кассационного заявления.

Коллегия по Уголовным Делах кассационной инстанции,

УСТАНОВИЛА:

Заявитель Алексей Мачерет подал 22 апреля 2019 года в суд Кишинэу, офис Чокана, жалобу на несогласие с ответом прокурора Светланы Кошнова из Генеральной Прокуратуры от 11 апреля 2019 года о судебной реабилитации, а также об отклонении ходатайства о пересмотре нескольких против него возбуждены уголовные дела в течение нескольких лет.

В поддержку своей позиции, заявитель Алексей Мачерет упомянул, что данная жалоба подана в связи с действиями прокурора, который не желает инициировать процедуру реабилитации, утверждая, что ранее он отбывал наказание на основании приговора суда.

По заключению суда Кишинэу, офис Чокана от 28.06.2019, жалоба Мачерет Алексея заявлена в соответствии со ст. 313 УПК Республики Молдова о действиях / бездействии прокурора.

Не согласившись с выдвинутым решением, заявитель Мачерет Алексей вовремя подал кассационное заявление, с просьбой о удовлетворении

кассационного заявления, о полной отмене решения суда Кишинэу, офис Чокана от 28.06.2019.

В мотивирование жалобы, он упомянул тот факт, что суд не в полной мере выяснил обстоятельства, указанные в жалобе по ст. 313 УПК РМ, еще хуже то, что суд нарушил положения ст. 6 ЕКПЧ.

Рассматривая причины заявленного кассационного заявления, в связи с материалами дела, с учетом мнения участников судебного разбирательства, Коллегия по Уголовным Делах считает обоснованным удовлетворить кассационную жалобу с передачей дела на новое рассмотрение по следующим причинам.

Согласно п. (4) ч. (1) ст. 313 УПК, Жалобы на незаконные действия и акты органа уголовного преследования и органа, осуществляющего специальную розыскную деятельность, могут быть поданы судье по уголовному преследованию подозреваемым, обвиняемым, защитником, потерпевшим, другими участниками процесса или иными лицами, права и законные интересы которых нарушены этими органами, в случае несогласия лица с результатами рассмотрения жалобы прокурором или неполучения от прокурора ответа на жалобу в предусмотренный законом срок. Жалоба рассматривается судьей по уголовному преследованию в течение 10 дней с участием прокурора и вызовом заявителя, а также лиц, права и свободы которых могут быть затронуты удовлетворением жалобы. Неявка заявителя и/или лиц, права и свободы которых могут быть затронуты удовлетворением жалобы, не препятствует ее рассмотрению. Прокурор обязан представить в судебную инстанцию соответствующие материалы. В ходе рассмотрения жалобы прокурор и заявитель, а также лица, права и свободы которых могут быть затронуты удовлетворением жалобы, дают объяснения.

В соответствии с положениями ч. (1) п. 6 ст. 444 УПК, Судебные решения могут быть обжалованы в кассационном порядке с целью исправления правовых ошибок, допущенных судебными инстанциями, рассматривавшими дело по существу, не содержит мотивов, на которых оно основывается.

Таким образом, каждый человек имеет право на справедливое и открытое судебное разбирательство в разумные сроки независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона, который принимает решение о нарушении его гражданских прав и обязанностей или по существу предъявленного ему уголовного обвинения.

Согласно положениям статьи 7 УПК, Уголовное судопроизводство осуществляется в строгом соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами, одной из сторон которых является Республика Молдова, положениями Конституции Республики Молдова и настоящего кодекса.

Колледж отмечает, что в любом демократическом обществе, защита личности является одной из основных обязанностей государства. Согласно ст. 20 Конституции Республики Молдова, каждый человек имеет право на

эффективное удовлетворение от суда в случае нарушения его прав, свобод и интересов.

Суд апелляционной инстанции обнаруживает, что, рассматривая заявленную кассационную жалобу на выводы следственного судьи, принятые в порядке ст. 313 УПК одним из принятых решений является принятие заявленной жалобы, со ссылкой на положения ст. 449 ч. 2 бук. «с» УПК и о полной отмене принятого решения с отправкой дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции, когда необходимо приобщить новые доказательства.

На основании того, что Мачерет Алексей представил в судебное заседание апелляционной инстанции новые материалы по его жалобе, поданной в порядке, предусмотренном ст. 313 УПК, в отношении действий / бездействия Генеральной прокуратуры в отношении судебной реабилитации, а также несогласия с отказом в удовлетворении ходатайства о пересмотре, включая обращение в Конституционный суд, Коллегия по уголовным делам считает необходимым вернуть дело, или, если суд апелляционной инстанции он рассмотрел бы дело по существу, если бы право сторон на подачу кассационного заявления было ограничено.

В этом контексте, Коллегия показывает, что суд должен дать одностороннюю и субъективную оценку обстоятельствам дела.

Согласно судебной практике Европейской Палате по Правам Человека по делу *Гургуров против Молдовы* (решение от 16.09.2009), было постановлено, что власти всегда должны прилагать серьезные усилия для выяснения того, что произошло, и не должны полагаться на поспешные или необоснованные выводы, чтобы остановить расследования или основывать их на своих решениях и принимать все разумные и юридически доступные меры для предоставления доказательств инцидента.

Суд должен изучить и высказаться по каждому основанию, аргументу, аспекту нарушения правовых положений, упомянутых в этом отношении в заявлении, согласно этим положениям законодатель прямо предусмотрел активную роль расследования во всех отношениях, полные и объективные обстоятельства дела.

Однако не выявление требования приравнивается к тому, что стороны не были допрошены. Согласно практике ЕКПЧ, в деле *Фомин против Молдовы*, Палаты постановил, что роль мотивированного решения состоит в том, чтобы доказать сторонам, что они были допрошены. Более того, мотивированное решение, дает сторонам возможность обжаловать его, а также возможность пересмотра решения в апелляционном суде. Только путем принятия мотивированного решения может быть проведен публичный пересмотр отправления правосудия (дело *Hirvisaari v Finland*, § 30, решение от 27.09.2001).

Более того, мотивированные судебных решений является для сторон гарантией того, что их заявления были тщательно проанализированы и дают возможность осуществлять судебный контроль. Анализ, который суд делает в связи фактическими и юридическими причинами, сформировавших его

убеждение, в смысле определенного решения должен быть ясным и простым, точным, кратким и твердым, одним словом, чтобы иметь убедительную силу. Столь же точной должна быть мотивация и заявления, что были отклонены. Отсутствие мотивации для решения или неадекватная мотивация побудят вас отказаться от него.

Коллегия по уголовным делам считает, что аргументы, приводимые участниками судебного процесса, важны для исхода судебного разбирательства и требуют конкретного ответа в решении. В то время как воздержание нижестоящего суда от предоставления четкого ответа на ряд приведенных аргументов является нарушением ч. (1) ст. 6 ЕКПЧ, поскольку участникам не была предоставлена возможность узнать, игнорировались ли эти аргументы или отклонены, и в последнем случае, причины были отклонены.

Таким образом, Коллегия по Уголовным Делах постановляет повторное рассмотрение дела в том же суде, в другом составе судей, или, если апелляционный суд будет рассматривать дело по существу, право сторон на обжалование будет ограничено.

При повторном рассмотрении, суд должен учесть изложенное, рассмотреть дело во всех отношениях и вынести законное, обоснованное и мотивированное решение.

Ссылаясь на положения ст. 313, 447-449 ч. (1) п. 2) бук. с) Уголовно-процессуального кодекса, Коллегия по уголовным делам Апелляционной Палаты Кишинэу, -

ОПРЕДЕЛЯЕТ:

Удовлетворяет кассационное заявление заявителя Мачерет Алексея, отменяет заключение суда Кишинэу, офис Чокана от 28.06.2019 и передает дело на новое рассмотрение в тот же суд, в другую судебную коллегия.

Решение обжалованию не подлежит.

Председатель заседания:

Юрие Мелинтяну.

Судьи:

Стелиан Телеукэ

Ион Булхак

Переводчик:

Красноярова Наталья



APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)	
1. Statul: Country / Pays :	Republica Moldova
Prezentul act oficial This public document / Le present acte public	
2. a fost semnat de către has been signed by a ete signe par	Melinteanu Iurie
3. în calitate sa de acting in the capacity of agissant en qualite de	judecator
4. și poarta sigiliul/ștampila bears the seal / stamp of est revetu du sceau / timbre de	Curtea de Apel Chisinau
Confirmat Certified / Atteste	
5. la Agenția Resurse Informaționale Juridice at / a	6. pe data 24-08-2021 the / le
7. de către Valeriu Frimu by / par	
8. cu nr. FN5P1X6ZIP6R3 No sous no	
9. Nu se aplică: Not applicable : Pas applicable :	10. Semnătura digitală: Digital signature : Signature numérique :

Această Apostilă certifică autenticitatea semnăturii, calitatea în care semnatarul a acționat și, dacă este cazul, identitatea sigiliului sau a ștampilei

Această Apostilă nu certifică conținutul documentului pentru care a fost emis

[Utilizarea acestei apostile nu este valabilă în Republica Moldova]

[Această apostilă este semnată digital și poate fi verificată la următoarea adresă: www.apostila.gov.md]

Codul de siguranță: 2013074048357

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears. This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

[This Apostille is not valid for use anywhere within Republic of Moldova]

[This Apostille is digitally signed and can be verified on the following address: www.apostila.gov.md]

Security code: 2013074048357

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.

Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.

[L'utilisation de cette Apostille n'est pas valable en République de Moldova]

[Cette Apostille est signée numérique et peut être vérifiée à l'adresse suivante: www.apostila.gov.md]

Code de sécurité: 2013074048357



Dosarul nr.10r-1009/19
1-19090487-02-10r-11092019

Judecătoria Strășeni (sediul Ciocana)
Judecător Cristina Cheptea

D E C I Z I E

27 noiembrie 2019

mun. Chișinău

Colegiul penal al Curții de Apel Chișinău, în componența:

Președintele de ședință

Iurie Melinteanu

Judecătorii

Stelian Teleucă și Ion Bulhac

Cu participarea:

Procurorului

Svetlana Coșnova

Petiționarului

Alexei Maceret

Translatorului

Rodica Iachim

judecând în ședința de judecată închisă, în ordine de recurs, recursul petiționarului Maceret Alexei, declarat împotriva încheierii Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana din 28.06.2019, prin care a fost respinsă ca inadmisibilă plângerea lui Maceret Alexei declarată în temeiul art. 313 Cod de Procedură Penal Republicii Moldova împotriva acțiunilor/inacțiunilor procurorului.

Procedura de citare legal executată.

Petiționarul Maceret Alexei a susținut recursul declarat în cauză, solicitând admiterea acestuia în sensul formulat.

Procurorul Svetlana Coșnova a pledat pentru respingerea recursului.

Colegiul penal asupra recursului,

A C O N S T A T A T:

Petiționarul Alexei Maceret a depus la data de 22 aprilie 2019 la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, plângere privind dezacordul cu răspunsul procurorului Svetlana Coșnova din cadrul Procuraturii Generale, datată cu 11 aprilie 2019 despre reabilitarea judecătorească, precum și cu respingerea cererii de revizuire pe mai multe cauze penale pornite în privința sa pe parcursul mai multor ani.

În susținerea poziției sale, petiționarul Alexei Maceret a menționat că, plângerea în cauză este înaintată în legătură cu inacțiunile procurorului, care nu dorește inițierea unei proceduri de reabilitare, susținând că anterior și-a ispășit pedeapsa în baza unei sentințe judecătorești.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana din 28.06.2019, a fost respinsă ca inadmisibilă plângerea lui Maceret Alexei declarată în temeiul art. 313 Cod de Procedură Penal Republicii Moldova împotriva acțiunilor/inacțiunilor procurorului.

Nefiind de acord cu încheierea nominalizată, a declarat recurs în termen petiționarul Maceret Alexei prin care solicită admiterea recursului, casarea integrală a încheierii judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana din 28.06.2019.

În motivarea recursului a menționat faptul că instanța nu a elucidat pe deplin circumstanțele invocate în plângerea depusă potrivit art. 313 CPP RM, și mai grav este faptul că instanța de judecată a încălcat prevederile art. 6 CEDO.

Examinând motivele recursului declarat, în raport cu materialele cauzei, ținând cont de opinia participanților la proces, Colegiul penal consideră justificat admiterea recursului cu remiterea cauzei la rejudecare, din considerentele ce urmează.

4

Potrivit art.313 alin.(1) alin.(4) Cod procedură penală, plângerile împotriva acțiunilor și actelor ilegale ale organului de urmărire penală și ale organelor care exercită activitate specială de investigații pot fi înaintate judecătorului de instrucție de către bănuț, învinuit, apărător, partea vătămă, de alți participanți la proces sau de către alte persoane drepturile și interesele legitime ale căror au fost încălcate de aceste organe, în cazul în care persoana nu este de acord cu rezultatul examinării plângerii sale de către procuror sau nu a primit răspuns la plângerea sa de la procuror în termenul prevăzut de lege. Plângerea se examinează de către judecătorul de instrucție în termen de 10 zile, cu participarea procurorului și cu citarea persoanei care a depus plângerea, precum și a persoanelor ale căror drepturi și libertăți pot fi afectate prin admiterea plângerii. Neprezentarea persoanei care a depus plângerea și/sau a persoanelor ale căror drepturi și libertăți pot fi afectate prin admiterea plângerii nu împiedică examinarea acesteia. Procurorul este obligat să prezinte în instanță materialele corespunzătoare. În cadrul examinării plângerii, procurorul și persoana care a depus plângerea, precum și persoanele ale căror drepturi și libertăți pot fi afectate prin admiterea plângerii dau explicații.

Conform prevederilor art.441 alin.(1) pct.6) Cod de procedură penală, hotărârile judecătorești pot fi supuse recursului pentru a repara erorile de drept comise de instanțele de fond în cazurile în care hotărârea atacată nu cuprinde motivele pe care se întemeiază soluția.

Astfel, orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public și într-un termen rezonabil a cauzei sale, de către o instanță independentă și imparțială, instituită de lege, care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor și obligațiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei acuzații în materie penală îndreptate împotriva sa.

Potrivit prevederilor art.7 Cod de procedură penală, procesul penal se desfășoară în strictă conformitate cu principiile și normele unanim recunoscute ale dreptului internațional, cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, cu prevederile Constituției Republicii Moldova și ale prezentului cod.

Colegiul notează că, în orice societate democratică, protecția persoanei este una din atribuțiile de bază ale statului. Conform art.20 a Constituției Republicii Moldova, orice persoană are dreptul la satisfacție efectivă din partea instanțelor judecătorești atunci când drepturile, libertățile și interesele acesteia au fost violate.

Instanța de recurs relevă că, examinând recursul declarat împotriva încheierilor judecătorului de instrucție adoptate în ordinea art. 313 Cod de Procedură Penală, una din soluțiile adoptate este admiterea recursului declarat cu referire la prevederile art. 449 alin.2 lit."c" Cod de Procedură Penală și casarea totală a încheierii adoptate cu trimiterea cauzei la rejudecare în instanța de fond, atunci când este necesar de a se administra probe noi.

Reieșind din faptul că Maceret Alexei a depus în ședința instanței de recurs materiale noi ce țin de plângerea sa depusă în ordinea prevederilor art. 313 Cod de Procedură Penală, cu privire la acțiunile/inacțiunile Procuraturii Generale privind reabilitarea judecătorească, precum și dezacordul cu respingerea cererii de revizuire, inclusiv și sesizarea Curții Constituționale, Colegiul Penal consideră necesar remiterea cauzei la rejudecare, ori în cazul în care instanța de recurs ar examina cauza în fond atunci ar fi fost îngădit dreptul părților la o cale de atac.

În acest context, Colegiul relevă faptul că, instanța urmează să dea o apreciere unilaterală și subiectivă a circumstanțelor cauzei.

Potrivit jurisprudenței Curții Europene pentru Drepturile Omului în *cauza Gurgurov contra Moldovei* (hotărârea din 16.09.2009), s-a statuat că autoritățile trebuie să depună întotdeauna eforturi serioase pentru a afla ce s-a întâmplat și nu trebuie să se bazeze pe

concluzii pripite sau nefondate pentru a înceta investigația sau să le pună la baza deciziilor lor și să se întreprindă toți pașii rezonabili și disponibili conform legii pentru a asigura probe cu privire la incident.

Instanța urmează să examineze și să se expună asupra fiecărui motiv, argument, aspect de încălcare a prevederilor legale, invocate în acest sens în cererea înaintată, potrivit acestor prevederi legislatorul a prevăzut expres rolul activ pentru cercetarea sub toate aspectele, completă și obiectivă a circumstanțelor cauzei.

Or, neexpunerea asupra unei cerințe, se egalează cu faptul că nu au fost auzite părțile. Conform practicii CtEDO, în cauza *Fomin contra Moldovei*, Curtea a statuat că, rolul unei decizii motivate este să demonstreze părților că ele au fost auzite. Mai mult, o decizie motivată oferă părților posibilitatea de a o contesta precum și posibilitatea ca decizia să fie revizuită de către o instanță de recurs. Doar prin adoptarea unei decizii motivate, poate avea loc un control public al administrației justiției (*cauza Hirvisaari vs Finlanda*, §30, hotărârea din 27.09.2001).

Mai mult, motivarea hotărârilor este o garanție pentru părți că, cererile lor au fost analizate cu atenție și oferă posibilitatea exercitării controlului judiciar. Analiza pe care instanța o face în legătură cu motivele de fapt și de drept care i-au format convingerea, în sensul unei anumite soluții trebuie să fie clară și simplă, precisă, concisă și fermă, într-un cuvânt să aibă putere de convingere. La fel de exactă trebuie să fie motivarea și în ce privește cererile pe care le-a respins. Nemotivarea hotărârii sau o motivare necorespunzătoare v-or atrage casarea ei.

Colegiul penal consideră că, argumentele invocate de participanții la proces sunt importante pentru rezultatul procesului și necesită un răspuns concret în hotărâre. Pe când abținerea instanței ierarhic inferioare de furnizarea unui răspuns explicit la un șir de argumente invocate, constituie o încălcare a art.6 alin.(1) CEDO, deoarece participanților nu le-a fost acordată posibilitatea de a ști dacă aceste argumente au fost neglijate sau respinse, și în ultimul caz, cauzele acestei respingeri.

Astfel, Colegiul penal dispune rejudecarea cauzei în aceeași instanță, într-un alt complet de judecată, ori în cazul în care instanța de recurs ar examina cauza în fond atunci ar fi fost îngăduit dreptul părților la o cale de atac.

La o nouă examinare, instanța de judecată urmează să ia în considerație cele expuse, să examineze cauza sub toate aspectele și să adopte o hotărâre legală, întemeiată și motivată.

Conducându-se de prevederile art.313, 447-449 alin.(1) pct.2) lit. c) Cod de procedură penală, Colegiul penal al Curții de Apel Chișinău, -

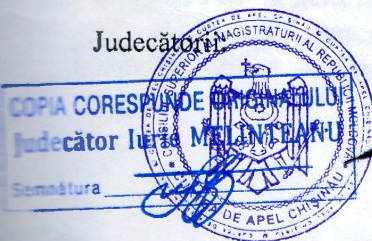
DECIDE:

Admite recursul petiționarului Maceret Alexei, casează încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana din 28.06.2019 și remite cauza la rejudecare în aceeași instanță, în alt complet de judecată.

Decizia este irevocabilă.

Președintele ședinței:

Judecătorii



Iurie Melinteanu

Stelian Teleucă

Ion Bulhac